

עין משפט
נר מצוה

בא:

ר' **ויש** בלא ממנו שילדו עכשיו פירוש שילדו למקוטעין ויש מהן שילדו לאחר זמן ואח"כ יטו אומרים כאן בזהמה טמאה כאן בזהמה טהורה כלומר לא פליגי ופרץ הא כמיב ט' הידעת עת לדת יעלי סלע חולל אילות תשמור תספור ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה

ופירוש תספור ירחים תמלאנה יטו דאינה יולדת למקוטעין ומשני חיה טהורה בזהמה טמאה כלומר דאינה יולדת למקוטעין אבל בזהמה טהורה יולדת למקוטעין ובשמעתין ייז פלוגתא בזהמה טהורה: **אף** מחוסר זמן קדוש **צפני** זמנו. והא דלמך בתמורה פרק אלו קדשים (דף יט:.) הרי מחוסר זמן דלא חזי ואמר רבי שמעון קדוש היינו במעשר בזהמה כדמוכה הכא דפליגי ר' שמעון ורבנן אבל

זשאר קדשים מודה אפילו ר' שמעון: **שבן** גואל מום בו'. הא ללא קאמר נמי ואין באים מוטלה לאחר כשאר קדשים יטו משום פלוגתא היא התם בגמרא תמורה (דף כה:.) **אבירלה**. פירש בקונט' שנאלצין במומן בלא פדיון וקצת קשה הא יטו מכלל גואל הוא ונראה לפרש דמשונה אכילתה משאר פסולי המוקדשין דאין נשחטין בצטילוי טו ומככים בצטילוי ונשקלים בליטרא ומדאורייתא הוא כדמשמע בפרק קמא דתמורה (ד' ה.) ובסוף חלק (פסהדרינ ד' קי:.) גבי עיר הנדחת דממעט בכור ומעשר מדמכיב בזהמה מי שנאלכ

במורת בהמתך יאלו בכור ומעשר שאין נאלצין במורת בהמתך דתנן כל פסולי המוקדשין ממכרין בצטילוי חוץ מן הככור ומעש: **העברה** העברה יטו גמירי. ואף ע"ג דאיכא למילף נמי תחת תחת מקדשים^(א) כדאמר בפ"ק (נעיל ד' יב.) יטו בזהמה שיש זה מקצת סימנין הכא לנענין קידוש שיץ למילף טפי מהעברה דמשמע כל אשר יעבור תחת השבט לשון קידוש ט': **אשתבוחי** משתבחא דיה. פירש בקונטרס שכתב ביכרה ולא תסתכן בלידה עוד אבל עובד כוכבים אי נמי אל"ל הכי אין בדבריו אמת ויש ללמוד מפירושו דעובד כוכבים אפילו מסית לפי תומו אינו נאמן להשפיע מקחו אומר כן ועוד יש לפרש דאישתבוחי דהכא היינו שכבר נפטרה מן הצבורה יטו: **רבי** יוחנן אמר חוצין ודאי. בהלכות גדולות פסק כר' יוחנן ובבבליה (דף ד' ד:) אמר' רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ובפ' מישתבחהו (שיריוני ד' מו:.) אמרינן שמואל ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן: **התם** במובר הליא מילתא. שיודע המוכר בלוקח שקונה לשחוט ועובר יטו בלאו דולפני עור אס אינו מודיעו דלוקח לא איבעי ליה לאסוקיה לדעמיה שמכר אמה או בתה: **הבא** בליוקח הליא מילתא. שעליו לחקור בזהמתו אס היא חייבת בצבורה: **בהמה** נכה ששפעה חררת דם הרי זו תקבר. אע"פ דתנא בפרק בזהמה המקשה (חולין דף עו.) מהצנכת שהפילה שלח ישליכנה לכלבים כדמפרש התם משום יטו דנשמון מיעוטא דנדמה למחאה דנקבות הכא שאני כדמפרש בגמרא כדי לפרסמה שנפטרה מן הצבורה ומה שאינו דוחק בגמרא לומר כן אלא משום דרבי חייא דקאמר וכי מאחר דאינה מטמאה לא בצנגע ולא במשא אמאי תקבר ומשני כדי לפרסמה כו' בלאו הכי יטו כריך היה טעם דפרסום אלא יטו אדאמר ר' חייא לא ניחא ליה כל כך שתקבר מטעם פרסום כיון דאפי' יטו יודע שילדה דבר הקדוש לא בעיח קבורה משום דצטילי:

ביילאתו יטו: **גב'** אינה מטמאהיטו צנגע ובמשא. כנבילה. השתא עובד כוכבים אי נמי אל"ל הכי אין בדבריו אמת ויש ללמוד מפירושו דעובד כוכבים אפילו מסית לפי תומו אינו נאמן להשפיע מקחו אומר כן ועוד יש לפרש דאישתבוחי דהכא היינו שכבר נפטרה מן הצבורה יטו: **רבי** יוחנן אמר חוצין ודאי. בהלכות גדולות פסק כר' יוחנן ובבבליה (דף ד' ד:) אמר' רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ובפ' מישתבחהו (שיריוני ד' מו:.) אמרינן שמואל ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן: **התם** במובר הליא מילתא. שיודע המוכר בלוקח שקונה לשחוט ועובר יטו בלאו דולפני עור אס אינו מודיעו דלוקח לא איבעי ליה לאסוקיה לדעמיה שמכר אמה או בתה: **הבא** בליוקח הליא מילתא. שעליו לחקור בזהמתו אס היא חייבת בצבורה: **בהמה** נכה ששפעה חררת דם הרי זו תקבר. אע"פ דתנא בפרק בזהמה המקשה (חולין דף עו.) מהצנכת שהפילה שלח ישליכנה לכלבים כדמפרש התם משום יטו דנשמון מיעוטא דנדמה למחאה דנקבות הכא שאני כדמפרש בגמרא כדי לפרסמה שנפטרה מן הצבורה ומה שאינו דוחק בגמרא לומר כן אלא משום דרבי חייא דקאמר וכי מאחר דאינה מטמאה לא בצנגע ולא במשא אמאי תקבר ומשני כדי לפרסמה כו' בלאו הכי יטו כריך היה טעם דפרסום אלא יטו אדאמר ר' חייא לא ניחא ליה כל כך שתקבר מטעם פרסום כיון דאפי' יטו יודע שילדה דבר הקדוש לא בעיח קבורה משום דצטילי:

ביילאתו יטו: **גב'** אינה מטמאהיטו צנגע ובמשא. כנבילה. השתא עובד כוכבים אי נמי אל"ל הכי אין בדבריו אמת ויש ללמוד מפירושו דעובד כוכבים אפילו מסית לפי תומו אינו נאמן להשפיע מקחו אומר כן ועוד יש לפרש דאישתבוחי דהכא היינו שכבר נפטרה מן הצבורה יטו: **רבי** יוחנן אמר חוצין ודאי. בהלכות גדולות פסק כר' יוחנן ובבבליה (דף ד' ד:) אמר' רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ובפ' מישתבחהו (שיריוני ד' מו:.) אמרינן שמואל ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן: **התם** במובר הליא מילתא. שיודע המוכר בלוקח שקונה לשחוט ועובר יטו בלאו דולפני עור אס אינו מודיעו דלוקח לא איבעי ליה לאסוקיה לדעמיה שמכר אמה או בתה: **הבא** בליוקח הליא מילתא. שעליו לחקור בזהמתו אס היא חייבת בצבורה: **בהמה** נכה ששפעה חררת דם הרי זו תקבר. אע"פ דתנא בפרק בזהמה המקשה (חולין דף עו.) מהצנכת שהפילה שלח ישליכנה לכלבים כדמפרש התם משום יטו דנשמון מיעוטא דנדמה למחאה דנקבות הכא שאני כדמפרש בגמרא כדי לפרסמה שנפטרה מן הצבורה ומה שאינו דוחק בגמרא לומר כן אלא משום דרבי חייא דקאמר וכי מאחר דאינה מטמאה לא בצנגע ולא במשא אמאי תקבר ומשני כדי לפרסמה כו' בלאו הכי יטו כריך היה טעם דפרסום אלא יטו אדאמר ר' חייא לא ניחא ליה כל כך שתקבר מטעם פרסום כיון דאפי' יטו יודע שילדה דבר הקדוש לא בעיח קבורה משום דצטילי:

הלוקח בהמה פרק שלישי בבורות

והסניא. ביחומא: ופרי הוא. כלומר ודבר זה יש לו דין בכור: מה בכור קדוש לפני זמנו. שהרי קדושתו מרחם: אף מעשר קדוש לפני זמנו. דמחוסר זמן נכנס לדיר: לילף מקדשים. משלמים שאין יכול להקדיש מחוסר זמן שאין קדושה חלה עליהן כדאמרין במורת

כהנים^(א) ומיום השמיני והלילה ירצה לקרנן אשה להי^(ב) אין לי אלא לאשה מניין אף להקדיש תלמוד לומר לקרנן: שכן גואל מום **תמורת אילנה**. בכור ומעשר אין נפדין דבכור נאמר (במדבר יח) לא תפדה ובמעשר (ויקרא כו) לא יגאל אבל קדשים נפדין י במומן. ^(ג) וקדושין במומן קדושה גמורה מה שאין כן בקדשים כדאמרין בפירקין דלעיל (דף יד.) כל הקדשים שקדם מום קצוב להקדשן כו' חוץ מבכור ומעשר. ובכור ומעשר אין תמורתן קריבה דכמיב לא תפדה קדש הס את דמם מזרוק וגו'^(ד) ואמרין לא קריצין ואין תמורתן קריבה במסכת תמורה בפרק אלו קדשים (דף כה.) אבל שאר קדשים תמורתן קריבה כדאמרין בפירקין דלעיל (ד' י:.) רק קדשין^(ה) אלו התמורות: **אילנה**. בכור ומעשר נאלצין במומן זה לישראל וזה לכהן אבל קדשים שנפל בהן מום יציאתו מרחם: וקרב לאחר זמנו. לאחר ח' ימים: אף מחוסר זמן קדוש לפני זמנו. במעשר וקרב לאחר זמנו: לילף מקדשים. שאינן קדושים עד יום ח': שכן גואל מום תמורת אכילה. בכור ומעשר אין נגאלין דחובין אף בכור שור לא תפדה. ובמעשר כתיב לא יגאל אבל קדשים נפדין. בכור ומעשר קדשי אפילו בעלי מומין דחובין במעשר טוב ברע. ובכור שנולד בעל מום קדוש. קדשים אין דינן להתקרב אלא תמימים^(ו) בכור ומעשר (ליכא) תמורה דבכור יליף העברה ממעשר ובמעשר כתיב לא ימיר ואין תמורתן קרבה. קדשים תמורתן קרבה: בכור ומעשר נאכלין לבעלים במומן בלא פדיון וקדשים אין נאכלין אלא בפדיון: שכן פשוט זכר קדוש במתנות. מעשר וקדשים אין נוהגין אלא בפשוט ונוהגין בזכרים ובנקבות. ומעשר וקדשים צריך להקדישן מה שאין כן בבכור. ומעשר וקדשים קלים אינה מתנה לכהן כו'. [בכור] מתנה לכהן כדתניא בפ' [הוריע דף ק"ל] כ"ד מתנות כהונה והני כו' הני: אלא ר' שמעון העברה העברה גמר. מה בכור קדוש מחוסר זמן אף מעשר נמי: עבר חיותא כשהיה עוצרת רחמה ומציאה טניוף: בפכועי דמא. שפולטת דם: להראותו לחכם. אי הוי טניוף גמור אי לא: בבהמה כמה. כלומר כשהפילה לידע אם נפטרה מבכורה: אין טניוף פחות מל' יום. ומשמע דהיינו יציאת חולל: ההיא דועירי לקבל איתמר: דמאחר שמתחלת לטנף אין מקבלת זכר עד ל' יום. ומיהא לא ידעינן בכמה נוצרה ואית דאמר ההוא לקבל איתמר דקודם שמקבלת העיבור מטנפת ל' יום אמאי יצירה לא ידענא. למ"ה: מצינו לוקח מעובר

יזם אמ נכנס לדיר להתעשר מיפילי. לתנא קמא אין נכנסין לר' שמעון נכנסות: והתניא: חירוצא: מה בכור קדוש לפני זמנו. בשעת יציאתו מרחם: וקרב לאחר זמנו. לאחר ח' ימים: אף מחוסר זמן קדוש לפני זמנו. במעשר וקרב לאחר זמנו: לילף מקדשים. שאינן קדושים עד יום ח': שכן גואל מום תמורת אכילה. בכור ומעשר אין נגאלין דחובין אף בכור שור לא תפדה. ובמעשר כתיב לא יגאל אבל קדשים נפדין. בכור ומעשר קדשי אפילו בעלי מומין דחובין במעשר טוב ברע. ובכור שנולד בעל מום קדוש. קדשים אין דינן להתקרב אלא תמימים^(ו) בכור ומעשר (ליכא) תמורה דבכור יליף העברה ממעשר ובמעשר כתיב לא ימיר ואין תמורתן קרבה. קדשים תמורתן קרבה: בכור ומעשר נאכלין לבעלים במומן בלא פדיון וקדשים אין נאכלין אלא בפדיון: שכן פשוט זכר קדוש במתנות. מעשר וקדשים אין נוהגין אלא בפשוט ונוהגין בזכרים ובנקבות. ומעשר וקדשים צריך להקדישן מה שאין כן בבכור. ומעשר וקדשים קלים אינה מתנה לכהן כו'. [בכור] מתנה לכהן כדתניא בפ' [הוריע דף ק"ל] כ"ד מתנות כהונה והני כו' הני: אלא ר' שמעון העברה העברה גמר. מה בכור קדוש מחוסר זמן אף מעשר נמי: עבר חיותא כשהיה עוצרת רחמה ומציאה טניוף: בפכועי דמא. שפולטת דם: להראותו לחכם. אי הוי טניוף גמור אי לא: בבהמה כמה. כלומר כשהפילה לידע אם נפטרה מבכורה: אין טניוף פחות מל' יום. ומשמע דהיינו יציאת חולל: ההיא דועירי לקבל איתמר: דמאחר שמתחלת לטנף אין מקבלת זכר עד ל' יום. ומיהא לא ידעינן בכמה נוצרה ואית דאמר ההוא לקבל איתמר דקודם שמקבלת העיבור מטנפת ל' יום אמאי יצירה לא ידענא. למ"ה: מצינו לוקח מעובר

טומאה^(ז) וטהור צזיר מהכא מיא צעלמא הוא: **בזהמה כנמה**. י' שהמה משקבלה זכר עד הטינוף דנימא וلد הוא ומיפטר^(ח) מן הצבורה: לאו היינו דועירי. יטו דסד"א דהכי אמר דשלשים יום יטו שהוא^(ט) הולד להצנכות וציוס ל"א נימוק ויואל (והכי קאמר זעירי אין טניוף מעכב בלידה יטו שאינה מתעצרת ולד אחר פחות משלשים יום): **לקנן איסמך**. י' משפהילה את עובר^(י) ראשון אינה מקבלת זכר עד שלשים יום אבל בימי ילירת הולד לא איירי: **מנינו לוקח מן העובד כוכבים**. מה דינו כדתני מתניתין [יט:]: **אישתבוחי משפחה** ליה. המוכר אומר קמנה שכבר ביכרה יטו ואין כריך עוד ליתן ולדה לכהן: **ספק**. והאי דלא אשנחה מוכר בהכי דסבר לשחיטה בעי לה: **אס** לא הודיעו. הצרענה פרקים בשנה מוכר שמכר פרה לשחוט וצו ציוס מכר צנה לאחר לשחוט כריך להודיעו אמה מכרתיטו לשחוט ואס לא הודיעו הולך לוקח ושוחט לכן ואינו כריך לחזור ולשאל אס היום אשחטה האס: **הסם צמור סלח** יטו **רחמנא**. שזריך להודיעו כדאמרין בשחיטת חולין (פג:) יוס אחז [ויקרא כג] יוס המיוחד טעון כרוז דהיינו יוס המיוחד ארבעה פרקים בשנה מיוחדין לכך יטו שיטעון מוכר להכריז אמה מכרתי לשחוט: **הכא בלוקח סליא מילתא**. דכמיב (דברים טו) בצקקן וצלאנך דמי שהזהמה שלו עליו להפריש צבורותיו: **בתנ"י** הרי זו **תקצר**. החררה דאסורה בהנאה דשמא ולד זכר היה שנימוק וקדוש בצבורה כ"ד משום דלא חיישין שמא ולד טו נימוק ^(א) א'אמאי תקבר: ומשני

כוכבים. כבר פסק דין לוקח בהמה מעובר כוכבים: אשבחוי הוה מיתשבח ליה. שהיה אומר לו הוי יודע שבת ולדות היא ועוד כבר נפטרת מן הבכורה: בכור ספק. דסבר המוכר האי לוקח לשחיטה בעי ליה להכי לא משבח ליה בולדות ואיכא למיחש דילתה והוי בכור ספק: כיון דאיכא איסורא. אי אכיל ישראל לבכור: הוה מודע ליה. הוי יודע שעדיין לא ביכרה: אם לא הודיעו. כדתנן ברי' פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתי לשחוט כו'. אם לא הודיעו שוחט ואינו נמנע דאם איתא דמכר אמה אודועי הוה מודע ליה משום אסור אותו ואת בנו: לימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל. דמהכא בלוקח תליא מלתא למישייליה אי בכור אי לא וכיון דלא שיייליה להכי ספק הוא: אמאי תקבר. מדאינה מטמאה אלמא דלא

מסורת הש"ס

(א) לקמן ט. מ: תמורה יט:, (ב)נבא"ש איתא רכנ, (ג) נגדה ל' ע"ש, (ד) נעילכ, (ה) חולין פג., (ו) מדה פג., (ז) נשט, (ח) נאמור פרשה טז, (ט) וויקרא כג, י' מוסדקדישן צמוןן ז"ק, (י) (במדבר יח, ט) (דברים יב, ט) דמעשר ז"ק, (י) (שמות יג, ט) וויקרא כ, ט) וטהרה וצזיר ז"ק, (ט) (שופה) ז, בסי"ר: איתמר מהשתחילה להתעבר, (ק) וקא פריך תאמי ז"ק, (ר) יט מהן ז"ק, (ט) איוז לטן, (י) נוע' מוס' תמורה יט: ד"ה אף וכו', (א) כדאמר' צפ"ק גבי בזהמה ז"ק.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שכן גואל וכו' אכל קדשים נפדין צמוןן בכור ומעשר קדושין צמוןן: (ב) ד"ה אס לא וכו' אמה מכרתי היום לשחוט: (ג) ר"ה אנה טמאה וכו' נימוק דלהכי פריך אמאי תקצר:

רבינו גרשום

יוס אמ נכנס לדיר להתעשר מיפילי. לתנא קמא אין נכנסין לר' שמעון נכנסות: והתניא: חירוצא: מה בכור קדוש לפני זמנו. בשעת יציאתו מרחם: וקרב לאחר זמנו. לאחר ח' ימים: אף מחוסר זמן קדוש לפני זמנו. במעשר וקרב לאחר זמנו: לילף מקדשים. שאינן קדושים עד יום ח': שכן גואל מום תמורת אכילה. בכור ומעשר אין נגאלין דחובין אף בכור שור לא תפדה. ובמעשר כתיב לא יגאל אבל קדשים נפדין. בכור ומעשר קדשי אפילו בעלי מומין דחובין במעשר טוב ברע. ובכור שנולד בעל מום קדוש. קדשים אין דינן להתקרב אלא תמימים^(ו) בכור ומעשר (ליכא) תמורה דבכור יליף העברה ממעשר ובמעשר כתיב לא ימיר ואין תמורתן קרבה. קדשים תמורתן קרבה: בכור ומעשר נאכלין לבעלים במומן בלא פדיון וקדשים אין נאכלין אלא בפדיון: שכן פשוט זכר קדוש במתנות. מעשר וקדשים אין נוהגין אלא בפשוט ונוהגין בזכרים ובנקבות. ומעשר וקדשים צריך להקדישן מה שאין כן בבכור. ומעשר וקדשים קלים אינה מתנה לכהן כו'. [בכור] מתנה לכהן כדתניא בפ' [הוריע דף ק"ל] כ"ד מתנות כהונה והני כו' הני: אלא ר' שמעון העברה העברה גמר. מה בכור קדוש מחוסר זמן אף מעשר נמי: עבר חיותא כשהיה עוצרת רחמה ומציאה טניוף: בפכועי דמא. שפולטת דם: להראותו לחכם. אי הוי טניוף גמור אי לא: בבהמה כמה. כלומר כשהפילה לידע אם נפטרה מבכורה: אין טניוף פחות מל' יום. ומשמע דהיינו יציאת חולל: ההיא דועירי לקבל איתמר: דמאחר שמתחלת לטנף אין מקבלת זכר עד ל' יום. ומיהא לא ידעינן בכמה נוצרה ואית דאמר ההוא לקבל איתמר דקודם שמקבלת העיבור מטנפת ל' יום אמאי יצירה לא ידענא. למ"ה: מצינו לוקח מעובר

יב א מיי פ"ד מה' בבורות הל"י טושי"ע יו"ד ס' שטו ע"ף ו':

ב [מיי] פ"י מה' אסורי ביאה הלי"א טושי"ע יו"ד ס' קצד סני' צ':

יג ג ד מיי פ"ד מה' בבורות הל"י:
יד ה מיי פ"ס הל"ט טושי"ע יו"ד ס' שטו ע"ף ו':

הו ו מיי פ"י צה' שמיטה הלכה ד טושי"ע יו"ד ס' שטו ספרי טו ע"י ו':

יז ח מיי פ"א מה' אבות הטומאה הל' טו:

מוסף רש"י

בעבורי דדמא. שמנללנא ומילאס דא דרך רחם וכו' הולד שמתנו ויולא, הלק הנה אכריו אינו צבור (נדה יז.) אין טניוף פחות משלשים יום. דלמה מקבלת זכר עד ל' יום (נעיל כ. ב.) בהמה גסה. שלא היה לה ולד משום (נדה כז.) הרי זו תקבר. (הכרז שטא ממוק של צבור (טו.) ונפטרה מן הבכורה. שטא מל עד לז' יום ולדה לכהן (טו.) אינה מטמאה. חותה חררה (טו.) ומאחר דאינה מטמאה. אלמא לא חיישנן ללה, אמאי תקבר (טו.)

שיטה מקובצת

א' להתעשר והרי הוא בככור. ע"י בתוס' ובהים דף קיד ג"ב: אן שכן פשוט זכר קדוש במתנות אלא ד"ש: א' אמר רב כדאמר רינוחא דצלתא עבר חיותא: ז' תקבר. עיין בתוס' לקמן דף לב ע"ב: א' כהונה דמעשר ושלמים: ז' דמעשר בהמה הרי: א' עבר חיותא: ט' בעכועי דדמא פרלח: ט' דהמפלת לאור ארבעים כו' טומאה וטהרה בביר מהכ: א' כממה כמה שחתה: יטו דועירי סדי' דהכי אות א' נמחק: י' יוס שוהה חולד: יטו בלידה אחרינא שאינה: יז אחמר משתחלתה לטנף איתא רב' דהשכר נמחק: יטו ביכרה ולא תסתכן בלידה עוד אבל עובר כוכבים אי' אמר ליה עובר כוכבים אי' אמר ליה יטו: יטו דבריו כלם סדי' ומיה"ד בכור ספק ויחבולנו במום דשמא בכרה והאי חיבת ואין צריך עוד ליתן ולדה לכהן ל"ש: טו תלא מילתא שצריך: יטו לכך שטעון המוכר להכריז: יטו ביציאתו. ואי קשיא דהי' תנן שחמו המככרת שהפילה שלח ישליכנה לכלבים ומשנת דאבי' קב ונקי תריץ הכי היינו טעמא כדי לפרסמה לכל אבל חתא אין לפרסם דכ"ע ידעי דפטורה הואיל ושליא הפילה דשליא כולד לפטור דאין שליא בלא ולד וטעמא דמותרת בהנאה ולא בעי קבורה מפרש התם: יטו מוטמאה החררה במגע: יטו ולד היה שנימוק ופרכין אמאי: אלא ויש מהן שילדה יטו ואח"כ אומר שם כאן: נטו תמלחנה משמע דאינה: נח ובשמעתין היא מלונתא: נטו קדשים היא בתמורה בפי' אלו קדשים משום: טו הא בכלל גואל:

נטו באטילו ואין נמכרין באטילוי ואין נשקלין בליטרא: נטו העברה גמור: נטו בפ"ק גבי נדמה שיש ט' קידוש דכל אשר יעבור והעברתו איירי בתפסת קדושה. לשון הרא"ש ז"ל: (א) הבכורה אבל עובר כוכבים לא דאינו יודע מזה הדבר כלום. לשון הרא"ש ז"ל: (א) ועובר עד לפני עור: נטו משום קושיא דנסמון: נטו הכי נמי צריך היה לטעם: נטו אלא דאדאמר רבי חייא: נטו דאפילו יודע

^[1] דברי רעיו זכריים צואור דהא צאמת גס בככור ומעשר טיה תמורה וכן דאינה קרובה ומאלכ צמוןו לצעלים ואילו דעסי"א וז"ל בכור ומעשר אין תמורתן קריבה ונפקא ליה מדמצינ גבי בכור קדוש הס ורדשין הס קריצין ואין תמורתן קריבה ומעשר נמי ליפסין העברה מבכור